

Історія міжнародно-правового становлення права на приватність

Від зародження концепції «права бути залишеним у спокої» до сучасних стандартів захисту персональних даних в епоху штучного інтелекту

ДОПОВІДАЧІ:

Присяжний Савелій — ІМ-55 • Пашко Ростислав — ІП-53 • Олександр Тузюк — ІО-53

1

Доктрина та витоки (1890): стаття Воррена і Брандейса; різниця понять

2

Міжнародне закріплення (1948–1981): ст. 12 ЗДПЛ, ст. 8 ЄКПЛ, Конвенція 108

3

Стандарти ЄС (2000–2024+): Хартія, GDPR, регламенти DSA, AI Act та виборів

PRIVACY • КЛАСИЧНА КОНЦЕПЦІЯ

Право на приватність

Негативне суб'єктивне право людини вимагати від держави та третіх осіб «не втручатися» в інтимний простір.

- **4 виміри (Вестін):** усамітнення (solitude), анонімність (anonymity), інтимність (intimacy), збереження таємниці (reserve).
- **Сфери охорони:** тілесна, територіальна (житло), комунікаційна (листування), інформаційна.
- **Нормативний базис:** ст. 12 ЗДПЛ ООН, ст. 8 ЄКПЛ, ст. 7 Хартії основних прав ЄС.

🔒 **МЕТА: ЗАХИСТИТИ ІНТИМНУ СФЕРУ ОСОБИ**

DATA PROTECTION • НОРМАТИВНІ ПРАВИЛА

Захист персональних даних

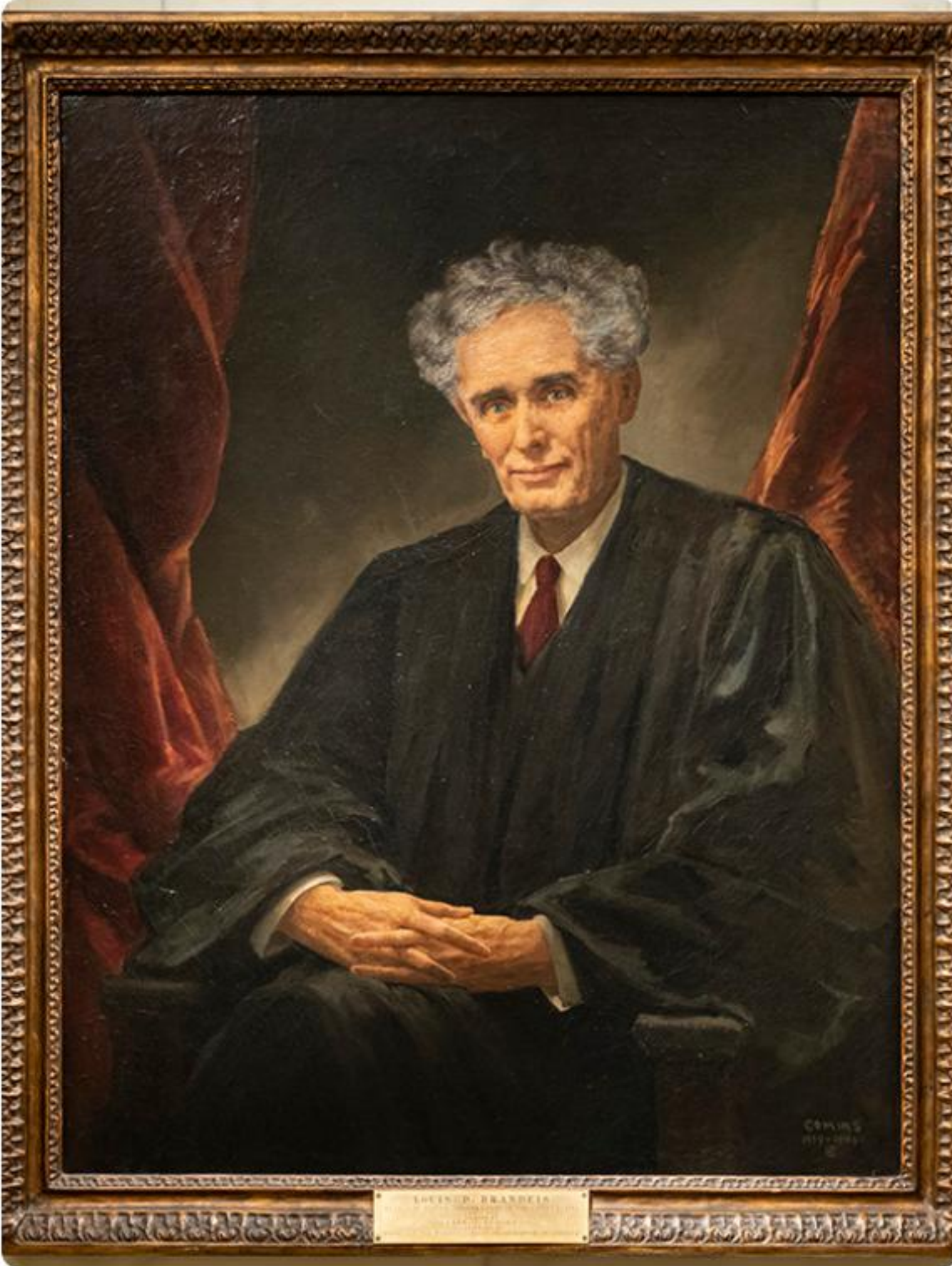
Позитивне регуляторне право, що встановлює чіткі умови законності будь-якої автоматизованої чи ручної обробки.

- **Сфера дії:** будь-які операції з даними ідентифікованої особи (навіть відкритими чи комерційними).
- **Ідентифікатори:** ім'я, РНОКПП, IP-адреса, cookies, геолокація, біометрія, цифрові відбитки.
- **Нормативний базис:** Конвенція № 108+, ст. 8 Хартії ЄС, Регламент GDPR (ЄС) 2016/679.

🔍 **МЕТА: КОНТРОЛЬ ЗА ТИМ, ХТО ВЖЕ ЗІБРАВ ДАНІ**



Принциповий висновок: Приватність — це право вільно контролювати інформацію про себе, а захист даних вмикається тоді, коли відомості вже обробляються організаціями чи державою.



Луїс Д. Брандейс & Семюель Воррен
Harvard Law Review (15 грудня 1890 р.)

1. Технологічний тригер

КАМЕРА KODAK 1888

Поява першої ручної фотокамери Джорджа Істмена («You press the button, we do the rest») та розквіт «жовтої преси». Фотографія вперше вийшла на вулиці: людей почали фотографувати потайки без їхньої згоди.

2. Формула судді Томаса Кулі

THE RIGHT TO BE LET ALONE

Автори закріпили концепцію «права бути залишеним у спокої». Класичне право захищало лише матеріальну власність або фізичний делікт (trespass), будучи безсилим перед публікацією знімків у таблоїдах.

3. Еволюція права за спіраллю

INVIOLEATE PERSONALITY

Право пройшло шлях від захисту фізичного тіла від побиття → до захисту земельної власності → авторського права → і врешті дійшло до визнання нематеріальної **недоторканності особистості**.



Елеонора Рузвельт (ООН)
10 грудня 1948 року • Париж, Палац Шайо

Загальна декларація прав людини (ЗДПЛ ООН, 1948)

СТАТТЯ 12

Вперше в історії людства закріплено право на приватність: заборона свавільного втручання в особисте й сімейне життя, посягань на недоторканність житла, таємницю кореспонденції та честь.

Європейська конвенція (ЄКПЛ, Рада Європи, 1950)

СТАТТЯ 8

Перший обов'язковий договір із прямим судовим захистом: запроваджено Трискладовий тест втручання: 1) згідно із законом; 2) легітимна мета; 3) необхідність і пропорційність у демократичному суспільстві.

Судова практика ЄСПЛ: еволюційне тлумачення

ЖИВИЙ ІНСТРУМЕНТ

Leander v. Sweden (1987): збереження картотек спецслужб становить втручання. **Amann (2000):** приватність охоплює ділову сферу. **Rotaru (2000):** накопичення досьє порушує ст. 8.

1970

Гессен (ФРН)

Перший у світі регіональний закон про захист даних у відповідь на появу ЕОМ.

1973

Швеція: Datalagen

Перший у світі загальнонаціональний акт для контролю автоматизованих реєстрів.

1981

Конвенція № 108 РЄ

Перший міжнародний обов'язковий договір у сфері автоматизованої обробки персональних даних.

2018

Конвенція 108+

Протокол модернізації під виклики хмарних технологій, біометрії та транскордонних потоків.

П'ять засадничих принципів Конвенції Ради Європи № 108:

СТАТУС 108+: ОЧІКУЄ ФІНАЛЬНОГО НАБРАННЯ ЧИННОСТІ (2026)



Законність
Чесна обробка



Визначена мета
Заборона нецільового



Права особи
Доступ та виправлення



Безпека даних
Захист від витоків



Транскордонність
Вільний безпечний рух

ЕВОЛЮЦІЯ В ПРАВІ ЄС

Від ринкової директиви до Хартії

1995 • Директива 95/46/ЄС

Гармонізація правил задля вільного руху даних на спільному ринку (мала проблему фрагментованого національного впровадження).

СТ. 7 • PRIVACY

СТ. 8 • DATA PROTECTION

2000 • Хартія основних прав ЄС

Історичне розділення: захист персональних даних офіційно проголошено окремим фундаментальним правом людини з прямим правом доступу та незалежним наглядом.

☀ ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПЕРЕХІД ДО АВТОНОМНОГО ПРАВА

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2016/679

Три стовпи режиму GDPR

01. Пряма обов'язкова дія

Застосовується автоматично в усіх державах ЄС з 25 травня 2018 року без потреби внутрішніх законів.

02. Екстериторіальність

Охоплює будь-які компанії світу, якщо вони пропонують товари/послуги або здійснюють моніторинг осіб у ЄС.

03. Жорсткі санкції

Штрафи до €20 млн або 4% глобального річного обороту транснаціональної корпорації.

Ключова зміна: перехід від «пасивного нерозголошення» до активного контролю особи над своєю цифровою долею.

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2022/2065

DSA

Digital Services Act

Закон про цифрові послуги встановлює прямі заборони маніпуляцій на платформах:

- **Захист неповнолітніх:** категорична заборона показу реклами на основі профілювання, якщо користувач є дитиною.
- **Табу на чутливі дані:** заборона профілювання на основі спеціальних категорій (стан здоров'я, релігія, сексуальна орієнтація).
- **Dark Patterns:** повна заборона обманливих інтерфейсів сайтів і додатків, що схиляють до віддачі даних.

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2024/900

Вибори

Політична реклама

Суворе регулювання таргетингу та доставки виборчої онлайн-реклами (дія з 10.10.2025):

- **Лише від самої особи:** заборонено використовувати перекуплені сторонні бази даних виборців.
- **Окрема явна згода:** згода на політичний таргетинг має бути обов'язково окремою, усвідомленою та експліцитною.
- **Жодних політичних поглядів:** категорично заборонено профілювати виборців на основі їхніх переконань.



Заборонений ШІ

EU AI Act 2024 (неприйнятний ризик):

- Соціальний скоринг громадян державою чи бізнесом;
- Підсвідоме маніпулювання вибором та вразливими групами;
- Скрапінг фото облич із мережі для розпізнавання.



Біометрія в реальному часі

Суворий режим для публічного простору:

- Заборона масового розпізнавання облич на вулицях;
- Вузькі винятки лише за судовим ордером для тяжких злочинів;
- Заборона розпізнавання емоцій на робочих місцях та у школах.



Рада Європи 2024

Рамкова конвенція про ШІ (CETS № 225):

- Перший міжнародний договір про ШІ та права людини;
- Обов'язкова оцінка впливу систем на приватність (HRIA);
- Захист даних упродовж усього життєвого циклу моделі.



1996 РІК

Стаття 32 Конституції

- Ніхто не може зазнавати втручання в особисте й сімейне життя;
- Не допускається збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації без згоди особи;
- Право на ознайомлення в органах влади з відомостями про себе.



ЗАКОН № 2297-VI

Закон України (2010)

- Прямо базується на засадах Конвенції Ради Європи № 108;
- Визначив легальне поняття «персональні дані» та суб'єкта;
- Парламентський контроль: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.



ВИМОГА ВСТУПУ ДО ЄС

Євроінтеграція

- Прийняття нового європейського Закону про захист даних;
- Повна імплементація стандартів Регламенту GDPR;
- Ратифікація протоколу Конвенції 108+ та створення незалежного наглядового органу.

1948

ЗДП ООН

Право на приватність як захист від втручання.

1981

Конвенція 108

Народження інституту захисту даних для ЕОМ.

2000

Хартія ЄС

Розділення: захист даних як автономне право.

2016–2024

GDPR / AI Act

Регулювання алгоритмів, платформ та ШІ.

**«Від пасивного права "бути залишеним у спокої" —
до активного контролю людини над власними даними, цифровими платформами та
штучним інтелектом»**

ГЛОБАЛЬНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ

Дякуємо за увагу!

Присяжний Савелій — ІМ-55 • Пашко Ростислав — ІП-53 • Олександр Тузюк — ІО-53

- **Warren S. D., Brandeis L. D.** The Right to Privacy // *Harvard Law Review*. 1890. Vol. 4, No. 5. P. 193–220. DOI: <https://doi.org/10.2307/1321160>.
- **Загальна декларація прав людини** : прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Ген. Асамблеї ООН від 10 груд. 1948 р. (ст. 12) // *Офіційний вісник України*. 2008. № 93. С. 89. Ст. 3103.
- **Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод** від 04 листоп. 1950 р. (ETS № 005) (ст. 8) / Рада Європи ; ратифіковано Законом України від 17.07.1997 № 475/97-ВР // *Офіційний вісник України*. 2006. № 32. С. 115. Ст. 2371.
- **Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних (№ 108)** від 28 січ. 1981 р. (ETS № 108) та **Протокол 108+** від 18 трав. 2018 р. (CETS № 223) // *Офіційний вісник України*. 2010. № 60. С. 13. Ст. 2073.
- **Хартія основних прав Європейського Союзу** від 07 груд. 2000 р. (2000/С 364/01) (ст. 7 та ст. 8) // *Official Journal of the European Communities*. 2000. С 364. Р. 1–22.
- **Регламент (ЄС) 2016/679 (GDPR)** Європейського Парламенту та Ради від 27 квіт. 2016 р. про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних // *Official Journal of the European Union*. 2016. L 119. Р. 1–88.
- **Регламент (ЄС) 2022/2065 (DSA)** від 19 жовт. 2022 р. та **Регламент (ЄС) 2024/1689 (AI Act)** від 13 черв. 2024 р. // *Official Journal of the European Union*. L 277 (2022); L 1689 (2024).
- **Конституція України** від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР (ст. 32) та **Закон України «Про захист персональних даних»** від 01 черв. 2010 р. № 2297-VI // *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141; 2010. № 34. Ст. 481.